



Poder Judicial de la Nación

CÁMARA COMERCIAL - SALA F

**"ESTRACH, ALEJANDRO GUILLERMO c/ BANCO BBVA ARGENTINA
S.A. Y OTROS s/SUMARISIMO"**

EXPEDIENTE COM N° 265/2025

LBW

Buenos Aires, 18 de julio de 2025.

Y Vistos:

1. La parte actora apeló la [providencia inaugural](#) en cuanto asignó trámite ordinario a las presentes actuaciones.

El recurso [-concedido en esta sede-](#) fue sostenido con el memorial de [fs. 107/112](#) y el Ministerio Público Fiscal tuvo intervención en [fs. 204/205](#).

2. El art. 319 del CPCC establece que todas las controversias que no tuvieren establecida una tramitación especial, serán ventiladas en juicio ordinario. Queda sentada así, una regla general de la que sólo cabe apartarse cuando se está en presencia de una situación particular en la que la ley específicamente prevé una tramitación distinta.

Ello porque, entre los llamados procesos de conocimiento pleno, es sin duda el ordinario el que por su estructura permite a las partes un mayor ámbito de debate (cfr. Fenochietto, Carlos E., *Código Procesal Civil y Comercial de la Nación*, Astrea, 1999, T. 2, p. 220).

Ahora bien, de los hechos y del derecho contenido en la demanda, se desprende que los actores han basado su reclamo en su carácter de consumidores, esto es dentro del ámbito de aplicación de la Ley 24.240 y reformada por la Ley 26.361, la cual establece en su art. 53 que a los juicios promovidos con fundamento en esa normativa se aplicarán las normas del proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente, a menos que el juez por



resolución fundada y a pedido de parte, basado en la complejidad de la pretensión, considere necesario un trámite de conocimiento más adecuado (cfr. esta Sala, 18/3/2010, "Iglesias Lucas Daniel c/Aseguradora Federal Argentina SA s/ordinario").

De lo dicho se desprende con meridiana claridad que el procedimiento abreviado -v.gr. sumarísimo- resulta ser la premisa general; a la vez que el apartamiento de la regla sólo procedería ante la configuración de dos extremos: la petición de parte y la mediación de especiales circunstancias fácticas que justifiquen excepcionar aquel trámite abreviado.

En el *sub lite* el actor inequívocamente requirió el juicio sumarísimo (v. [ap. 1.1, fs. 2/48](#)). La inexistencia de petición expresa tendiente a procurar la ordinarización del proceso, habilitante del sucedáneo análisis jurisdiccional, gravita decisivamente sobre la cuestión y justifica sobradamente la revocación del criterio adoptado en la anterior instancia (v. esta Sala, 26/2/2015, "Magula, Martín Alejandro c/BMW de Argentina SA y otros s/sumarísimo s/incidente de apelación", Expte N° 30733/2014/1).

Ello claro está, sin perjuicio del eventual y futuro nuevo examen que pudiera suscitarse sobre la temática analizada, de ser introducida por la accionada, en cuya hipótesis cobrará relevancia -entre otras circunstancias- la ponderación de la complejidad pregonada, aspecto éste que ha quedado actualmente soslayado ex professo.

3. Corolario de lo expuesto, se resuelve: hacer lugar a la apelación y con el alcance sentado disponer la tramitación del proceso como juicio sumarísimo (art. 53 LDC). Las costas de Alzada se distribuirán por su orden, atento el estado inicial de las actuaciones y la particular cuestión decidida, con el alcance sentado en el precedente de esta Sala del 25/9/2014, "Zenobio, Marcela Alejandra s/pedido de quiebra por Delucchi Martín C. n° 31.445/2011.

Notifíquese (Ley N° 26.685, Ac. CSJN N° 31/2011 art. 1° y N° 3/2015), cúmplase con la protocolización y publicación de la presente

Fecha de firma: 18/07/2025

Firmado por: ALEJANDRA NOEMI TEVEZ, PRESIDENTA DE LA SALA F

Firmado por: ERNESTO LUCHELLI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA FLORENCIA ESTEVARENA, SECRETARIA DE CAMARA



#39658050#463102831#20250717125739490



Poder Judicial de la Nación

CÁMARA COMERCIAL - SALA F

decisión (cfr. Ley N° 26.856, art. 1; Ac. CSJN N° 15/13, N° 24/13, N° 6/14 y N° 10/25) y devuélvase a la instancia de grado.

Firman solo los suscriptos por hallarse vacante la Vocalía N° 18 (art. 109 Reglamento para la Justicia Nacional).

Alejandra N. Tevez

Ernesto Lucchelli

María Florencia Estevarena
Secretaria de Cámara

Fecha de firma: 18/07/2025

Firmado por: ALEJANDRA NOEMI TEVEZ, PRESIDENTA DE LA SALA F

Firmado por: ERNESTO LUCHELLI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA FLORENCIA ESTEVARENA, SECRETARIA DE CAMARA



#39658050#463102831#20250717125739490